

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4639/2540

นาย เบออันต์ซิงห์ กุกเร ยา
นางสาว ภัทรจิต โชติภพนิช กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 171, มาตรา 1608 วรรคท้าย, มาตรา 1706 (3), มาตรา 1713,
มาตรา 1727

เมื่อข้อกำหนดในพินัยกรรมได้กำหนดให้จัดการทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตาย โดยให้ผู้จัดการมรดกบริจาคทรัพย์สินให้แก่องค์กรการกุศลใด ๆ ตามแต่ผู้จัดการมรดก จะเห็นสมควรเป็นการขัดแย้งและทราบได้แน่นอนแล้วว่าต้องมอบทรัพย์สินทั้งหมด ของผู้ตายให้เฉพาะเพื่อองค์กรการกุศลเท่านั้น ข้อกำหนดพินัยกรรมดังกล่าวจึงไม่เป็น โฆษะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1706(3) และเมื่อผู้ตายทำ พินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่องค์กรการกุศลจึงต้องถือว่าผู้คัดค้านทั้งสองซึ่ง เป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายถูกตัดมิได้รับมรดกของผู้ตาย ตามมาตรา 1608 วรรคท้ายผู้คัดค้านทั้งสองย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในมรดกของผู้ตาย ไม่มีสิทธิ ร้องขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก ตามมาตรา 1727 หรือร้องขอให้ตั้งผู้ คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกตามมาตรา 1713

คดีสืบเนื่องมาจากนายเบออันต์ซิงห์ กุกเรยา ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตาม พินัยกรรมของนายปรีดัมซิงห์ กุกเรยาหรือพี.เอส.กุกเรยาหรือกุกเรชา ผู้ตาย ตาม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 18518/2533 ของศาลชั้นต้นและนางสาวภัทรจิต โชติกพนิช ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายปรีตัมซิงห์ในฐานะทายาทโดยธรรม ตามคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 18106/2533 ของศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและทำคำสั่งร่วมกันโดยให้เรียกนายเบออันต์ซิงห์ว่าผู้ร้องเรียกนางสาวภัทรจิตว่าผู้คัดค้านและมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายปรีตัมซิงห์ต่อมานางสาวภัทรจิตและนางสาวสันนิภา โชติกพนิชหรือโชติกพนิชยื่นคำร้องขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งนางสาวสันนิภาเป็นผู้จัดการมรดกของนายปรีตัมซิงห์เข้ามาในสำนวนคดีเดิม ศาลชั้นต้นให้เรียกนางสาวภัทรจิตว่าผู้คัดค้านที่ 1 เรียกนางสาวสันนิภาว่าผู้คัดค้านที่ 2

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องขอเป็นใจความทำนองเดียวกันว่าผู้คัดค้านทั้งสองเป็นบุตรนายปรีตัมซิงห์ กุกเรยา หรือพี.เอส กุกเรยาหรือกุกเรชา ผู้ตาย ผู้ร้องมิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกยื่นต่อศาลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไม่แบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทโดยอ้างว่าพินัยกรรมระบุให้ผู้ร้องนำทรัพย์สินมรดกทั้งหมดอุทิศให้แก่องค์กรกุศลใด ๆ ตามที่ผู้ร้องเห็นสมควรซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องที่ถูกต้อง พินัยกรรมมีข้อกำหนดให้ผู้ร้องทำการแบ่งเป็นทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทแล้วจึงทำการบริจาคทรัพย์สินมรดกที่เหลือให้แก่องค์กรกุศลต่าง ๆ ตามที่ผู้ร้องเห็นสมควร ข้อกำหนดพินัยกรรมดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ว่าให้ผู้ร้องทำการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทจำนวนเท่าใดและให้แก่องค์กรกุศลอีกจำนวนเท่าใด จึงเป็นการให้ผู้ร้องกำหนดให้มากน้อยเท่าใดตามแต่ใจ ข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1706(3) พินัยกรรมที่ระบุให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกจึงตกไป ผู้ร้องได้ปฏิบัติผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดกอย่างร้ายแรงโดยนำเอาทรัพย์สินมรดกบางส่วนไปบริจาคให้แก่บุคคลอื่น ใช้สิทธิผู้จัดการมรดกไปในทางที่ไม่ชอบ กลับกลับฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ทายาทหลายคนคดีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับทายาทมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวขอแบ่งทรัพย์สินมรดกตามสิทธิที่ได้รับ

ตามกฎหมาย ทั้งมิได้ให้ทายาทรับรู้ในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกขอให้มีคำสั่งว่า
พินัยกรรมของผู้ตายเป็นโมฆะและสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย
และตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็น ผู้จัดการมรดกแทน

ผู้ร้องคัดค้านว่า พินัยกรรมได้ระบุให้ผู้ร้องจัดการและอุทิศเงินสดหรือเงินที่ได้
มาจากการจำหน่ายทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่องค์กรการกุศลใด ๆ ตามที่เห็นสมควร ข้อ
กำหนดพินัยกรรมดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะ ผู้ร้องปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการมรดกผู้จัดการ
มรดกด้วยความสุจริตและไม่เคยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในทางมิ
ชอบด้วยกฎหมาย ผู้คัดค้านทั้งสองตัดมิได้รับมรดกโดยพินัยกรรมไม่ใช่ผู้มีส่วนได้
เสียที่จะร้องขอให้เพิกถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกขอให้ศาลตั้งผู้คัดค้านที่ 2
เป็นผู้จัดการมรดกขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสอง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ผู้ตายได้ทำพินัยกรรม
เป็นภาษาอังกฤษ ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองมีว่าผู้คัดค้านทั้งสองซึ่ง
เป็นทายาทโดยธรรมถูกตัดโดยพินัยกรรมดังกล่าวจนมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในกอง
มรดกของผู้ตายหรือไม่ ผู้คัดค้านทั้งสองน่านายวิรติ ธรรมศักดิ์ ผู้แปลพินัยกรรมมา
เบิกความเป็นพยานว่าข้อกำหนดในพินัยกรรมมีความหมายว่า "ให้บุคคลผู้นี้ทำการ
แบ่งทรัพย์สินมรดก แล้วจึงทำการบริจาคทรัพย์สินมรดกอื่น ๆ ให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่
ตนจะเห็นสมควรต่อไป" ตามคำแปลเอกสารหมาย รค.18 และมีคำแปลของผู้คัดค้าน

ที่ 1 ว่า "เข้าจะเป็นผู้จัดแบ่งและบริจาคเงินเพื่อการกุศลใด ๆ ก็สุดแล้วแต่เขาจะเห็นสมควร" ตามคำแปลเอกสารหมาย รค.71 นั้นผู้คัดค้านทั้งสองเห็นว่าตามคำแปลดังกล่าวระบุหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินมรดกไว้ 2 ประการ คือ แบ่งทรัพย์สินมรดกประการหนึ่ง กับบริจาคทรัพย์สินมรดกอีกประการหนึ่งแม้ว่าในพินัยกรรมมิได้ระบุให้ทายาทเป็นผู้รับทรัพย์สินมรดกแต่ก็หาไม่ขัดความใดระบุตัดทายาทออกจากกองมรดก ถ้าหากผู้ทำพินัยกรรมเจตนาจะยกทรัพย์สินมรดกให้องค์การกุศลอย่างใดเหตุใดจึงเขียนคำว่า "จัดแบ่ง" ลงไปในพินัยกรรมทำไมไม่เขียนเฉพาะคำว่า "บริจาค" ไว้เพียงคำเดียวเห็นว่า ข้อความตามคำแปลข้างต้นดังกล่าวมีความหมายว่าให้ผู้ร้องจัดแบ่งทรัพย์สินมรดกเพื่อบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามที่ผู้ร้องเห็นสมควร ซึ่งเป็นการบริจาคทรัพย์สินมรดกทั้งหมดของผู้ตาย เจตนารมณ์ของผู้ตายจะเห็นได้จากการที่ผู้ตายมิได้ระบุให้ทายาทได้รับทรัพย์สินมรดกหรือกำหนดสัดส่วนว่าให้ทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทเท่าใด บริจาคให้องค์การกุศลเท่าใดซึ่งถ้าหากผู้ตายมีเจตนารมณ์ตามความเข้าใจของผู้คัดค้านทั้งสองแล้วก็ย่อมจะกำหนดสัดส่วนไว้ให้ชัดเจนว่าจะให้ทรัพย์สินมรดกแก่ทายาทเท่าใดและจะให้แก่องค์กรการกุศลเท่าใด ซึ่งตรงกับคำแปลของนายรุจิระ บุญนาค ตามเอกสารหมาย รค.10 ความว่า"เขาจะจัดการและอุทิศเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายทรัพย์สินของข้าพเจ้า (moneys) ให้แก่องค์การการกุศลใด ๆ ตามที่เขาเห็นสมควร" และคำแปลของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า "นายเบออันต์ ซิงห์กูกรยา มีอำนาจที่จะมอบและบริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศลใด ๆ ก็ได้ตามแต่เขาจะเห็นสมควร" ตามสำเนาคำแปลเอกสารหมาย ร.52 และเมื่อข้อกำหนดในพินัยกรรมได้กำหนดให้จัดการทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายโดยให้ผู้จัดการมรดกบริจาคทรัพย์สินให้แก่องค์กรการกุศลใด ๆ ตามแต่ผู้จัดการมรดกจะเห็นสมควร เป็นการชัดแจ้งและทราบได้แน่นอนแล้วว่าต้องมอบทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายให้เฉพาะเพื่อองค์กรการกุศลเท่านั้น ข้อกำหนดพินัยกรรมดังกล่าวไม่เป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1706(3)และเมื่อผู้ตายทำพินัยกรรมยก

ทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่องค์การกุศลกุศลจึงต้องถือว่าผู้คัดค้านทั้งสองซึ่งเป็นทายาท
โดยธรรมของผู้ตายถูกตัดมิได้รับมรดกของผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1608 วรรคท้าย ผู้คัดค้านทั้งสองย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในมรดก
ของผู้ตาย ไม่มีสิทธิร้องขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1727 หรือร้องขอให้ตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการ
มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713

พิพากษายืน

(ชวลิต ศรีสง่า-ไพโรจน์ คำอ่อน-วิเทพ ศิริพากย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ